

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế cuộc đấu giá Tài sản là khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hà theo Hợp đồng tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á và Bà Trần Thị Hà

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á và Bà Trần Thị Hà;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 6150LCL201800533 ký ngày 28/12/2018 giữa bên nhận thế chấp: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á, bên thế chấp: Ông Nguyễn Văn Minh và bên được cấp tín dụng: Bà Trần Thị Hà;

Căn cứ Công văn số 760/NHNo.XA-KHDN ngày 25/02/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á về việc đấu giá lần 2 tài sản là Khoản nợ của Bà Trần Thị Hà tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á theo hợp đồng cấp tín dụng số 6150LAV201800595 ký ngày 28/12/2018;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/PL-37/2025/HĐ-ĐGNAP-CN.TPHCM ngày 26/02/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á;

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền ngày 10/03/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1698/2024/QĐ-ĐGNAP ngày 05/12/2024 phân công, giao nhiệm vụ của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản là Khoản nợ của Khách hàng Trần Thị Hà tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á theo hợp đồng cấp tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018;

Căn cứ các Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá Khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hà tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á theo hợp đồng cấp tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi thực hiện xong cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 37/2024/HĐDV-ĐGNAP-CNTPHCM.

Điều 3. Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á, các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NHẤT AN PHÚ - CN TP HỒ CHÍ MINH**



TRƯỞNG CHI NHÁNH
Hoàng Thanh Sơn